



COMUNE DI MONTEROTONDO

**DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICO FINANZIARIE E
AMMINISTRATIVE**

DETERMINAZIONE N. 1087 DEL 15/12/2025

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI TARI DIVERSE ANNUALITA'



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICO FINANZIARIE E AMMINISTRATIVE

SERVIZIO ENTRATE E PROVVEDITORATO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO TARI DIVERSE ANNUALITA'

II DIRIGENTE

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 02/03/2023 di approvazione del Regolamento di "APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Visto il Regolamento generale delle Entrate Comunali n. 24 del 31/05/2022;

Visto il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del C.C. n. 33 del 29/09/2020;

Visto il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con la deliberazione del C.C. n. 35 del 30/06/2021;

Visto il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con la deliberazione del C.C. n. 79 del 27/12/2024;

Visto il decreto del sindaco n. 41 del 30/12/2024 con il quale il sindaco Riccardo Varone ha conferito alla Dott.ssa Laura Felici l'incarico dirigenziale a tempo determinato per la direzione del Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie ai sensi dell'art.110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché le competenze dirigenziali per i procedimenti di competenza dell'area diretta, previste dall'art. 107 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, per un periodo di anni 3 (tre) dal 01.01.2025 fino alla data del 31/12/2027;

Visto il provvedimento dirigenziale prot. n. 0036566 del 24/06/2025 con il quale è stato conferito l'incarico di Titolare E.Q. per il Servizio "Entrate e Provveditorato" al Dott. Marco Cesandri fino alla data del 31/12/2027;

Visto l'art. 13 del D.L. 06.12.2011, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i;

Considerato che il comma 164 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 prevede la possibilità, per il contribuente, di chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal pagamento;

Preso atto delle istanze di rimborso pervenute dai contribuenti per somme versate a titolo di TARI al Comune di Monterotondo (RM) ma non dovute;

Visto l'esito dell'attività istruttoria svolta dall'ufficio TARI, con il supporto della Società Andreani Tributi S.r.l. per la determinazione della sussistenza del diritto, la motivazione e la quantificazione delle somme ammesse al rimborso come indicato nell'allegato A) depositato agli atti della presente determinazione, in modalità No Web, nel rispetto della riservatezza dei dati;

Ritenuto necessario dover procedere al rimborso delle somme eccedenti versate dai contribuenti all'ente a titolo di TARI;

Di dare atto:

- che il presente atto si riferisce a una tipologia di spesa esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;
- che ai sensi dell'articolo 5 della legge n 241/1990 che il responsabile unico del procedimento è il Titolare di Posizione Organizzativa per il Servizio Entrate e Provveditorato il Dr. Marco Cesandri;
- che ai sensi dell'art.6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. e) della L.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento Dott. Marco Cesandri;
- che ai sensi dell'art.6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. e) della L.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti della Dirigente del Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie Dott.ssa Laura Felici che lo adotta;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 183 del D. Lgs n. 267/2000;

Visto il D. Lgs n. 118/2011 e successive modificazioni;

Visto il principio contabile finanziario applicativo alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni);

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento di contabilità comunale;

Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. **Di impegnare** la somma complessiva di **€1.066,48** a titolo di rimborso delle somme eccedenti versate dai contribuenti all'ente a titolo di TARI per diverse annualità, come indicato nell'allegato A), in modalità No Web, nel rispetto della riservatezza dei dati, depositato agli atti della presente determinazione;

2. **di imputare** la somma sopra indicata sul capitolo di bilancio dell'esercizio in corso - capitolo 7160.00 –Sgravi e restituzioni tributi - cod. SIOPE 1.09.02.01.001 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 l'esigibilità della somma è prevista per l'esercizio in corso;

3. **Di trasmettere** copia della presente determinazione al personale del Servizio Finanziario dell'Ente per le procedure di contabilità, i controlli e riscontro amministrativo contabile e fiscale, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000;

4. **Di dare atto che** il Responsabile del Tributo è la Dott.ssa Laura Felici;

5. **Di pubblicare** il presente atto:

- all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti Amministrativi",

6. **Di dare atto che** il presente provvedimento di spesa diverrà esecutivo ad avvenuta apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 7 del D. Lgs. 267/2000;

7. **Di dare atto che** contro il presente provvedimento è possibile esperire alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 oppure ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 2.07.2010, n.104.

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1334 del 05/12/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICO FINANZIARIE E
AMMINISTRATIVE
Laura Felici

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 05/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1334**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO ATTIVITA' ECONOMICO FINANZIARIE E AMMINISTRATIVE**

Ufficio Proponente: **Servizio entrate e provveditorato**

Oggetto: **IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI TARI DIVERSE ANNUALITA'**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e del'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 15/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 15/12/2025